



PUTUSAN

Nomor: 2299 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK;**
Tempat lahir : Lampung Utara;
Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun / 19 Maret 1939;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Zainal Abidin Komplek Peternakan RT.003
RW.001, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan
Kedaton Kota Bandar Lampung;
Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama : **LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK;**
Tempat lahir : Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun / 30 September 1942;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mangga Tiga RT.06, Kecamatan
Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN Gelar RAJA MEDAN Bin ISHAK dan YA'KUB (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 01 September 2008 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 atau setidaknya

Hal.1 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2008, bertempat di rumah saksi Hi. M. TUAN PASIRAN Bin A. SOMAD yang beralamat di Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Sdr. YA'KUB (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Hi. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa I. ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK, Terdakwa II. LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK dan MARZUKI (DPO) datang menemui YA'KUB dengan maksud menyuruh YA'KUB untuk menjualkan tanah seluas 21 Hektar yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Lampung Way Kanan, kemudian Terdakwa I berkata kepada YA'KUB "terserah tanah 21 hektar ini mau kamu jual dengan siapa yang penting dari saya per hektarnya seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)" dan MARZUKI juga mengatakan bahwa asal usul tanah tersebut didapat dari pemberian dari saksi NINA KURNIASIH (pemilik sah tanah tersebut), dengan bukti yang dimiliki oleh Terdakwa ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK dan Terdakwa II. LUKMAN Gelar RAJA MEDAN Bin ISHAK serta MARZUKI (DPO) sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan pertanggungjawaban untuk Penjualan Sebidang Tanah Kampung Tanjung Ratu (tanggal 24 Juli 2008);
 2. Surat Segel Tahun 1991 (isinya menerangkan asal muasal tanah tersebut adalah awalnya milik Sdr. MUNER (alm) yang kemudian dijualkan kepada Sdr. TARMIZI (alm) dan oleh Sdr. TARMIZI tanah tersebut diberikan kepada paman kandung Sdr. TARMIZI (alm) yang bernama ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK dan LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK serta adik sepupu Sdr. TARMIZI yang bernama MARZUKI;

Hal.2 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi ternyata saksi NINA KURNIASIH menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjual atau menghibahkan tanah miliknya yang terletak di Kampung Tanjung Ratu, Kabupaten Way Kanan baik seluas 20 hektar atau 16 hektar kepada Terdakwa ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK dan Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK serta MARZUKI (DPO) atau kepada pihak lain;

- Selanjutnya sekira bulan Juni 2008 YA'KUB menawarkan tanah tersebut kepada saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD dengan harga per hektarnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan YA'KUB meyakinkan saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa atau permasalahan dengan orang lain dan jika nanti pada kemudian hari tanah yang akan dijual tersebut ada sengketa atau permasalahan dengan orang atau pihak lain maka YA'KUB bersedia untuk bertanggung jawab, lalu saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD berminat untuk membeli tanah tersebut dan saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD meminta kepada YA'KUB agar dibuatkan Akte Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut;
- Kemudian pada tanggal 01 September 2008, YA'KUB datang menemui saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD dengan membawa Akte Jual Beli (AJB) tanah yang akan dijual tersebut, masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Akte Jual Beli Nomor: 594.4/161/AJB/PR/2008, dari Sdr. ZABIDI (penjual) kepada Hi. MAHRUM SITI (pembeli) / istri saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD;
 - 2) Akte Jual Beli Nomor: 594.4/162/AJB/PR/2008, dari Sdr. LUKMAN (penjual) kepada ILHAM PAJARI (pembeli) / anak saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD;
 - 3) Akte Jual Beli Nomor: 594.4/163/AJB/PR/2008, dari Sdr. MARZUKI (penjual) kepada saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD;
- Dan pada hari itu juga saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas tanah seluas 21 hektar kemudian uang tersebut dibagikan oleh YA'KUB kepada Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) karena Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK telah berhutang kepada YA'KUB sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh YA'KUB kepada Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA

Hal.3 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIDAN Bin ISHAK sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

- Lalu sekitar satu bulan dari pembayaran tanah tersebut, saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD mulai menggarapnya dengan mendatangkan alat berat berupa dozer yang akan membersihkan tumbuhan liar yang berada di tanah tersebut dikarenakan saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD bermaksud akan menanam singkong kemudian saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD memerintahkan karyawannya yaitu saksi Tarmizi dan saksi HUSIN untuk bekerja dan mengawasi di lapangan akan tetapi setelah tanah tersebut digarap seluas 16 hektar ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik mereka dan tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD menderita kerugian setidaknya $\pm$ Rp 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK dan YA'KUB (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 01 September 2008 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2008, bertempat di rumah saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD yang beralamat di Jalan Alamsyah RPN Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah membantu Sdr. YA'KUB (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.4 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa I. ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK, Terdakwa II. LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK dan MARZUKI (DPO) datang menemui YA'KUB dengan maksud menyuruh YA'KUB untuk menjualkan tanah seluas 21 Hektar yang terletak di Kampung Tanjung Ratu, Kabupaten Lampung Way Kanan, kemudian Terdakwa I berkata kepada YA'KUB "tersebut tanah 21 hektar ini mau kamu jual dengan siapa yang penting dari saya per hektarnya seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)" dan MARZUKI juga mengatakan bahwa asal usul tanah tersebut didapat dari pemberian dari saksi NINA KURNIASIH (pemilik sah tanah tersebut), dengan bukti yang dimiliki oleh Terdakwa ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK dan Terdakwa II. LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK serta MARZUKI (DPO) sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan pertanggungjawaban untuk Penjualan Sebidang Tanah Kampung Tanjung Ratu (tanggal 24 Juli 2008);
2. Surat Segel Tahun 1991 (isinya menerangkan asal muasal tanah tersebut adalah awalnya milik Sdr. MUNER (alm) yang kemudian dijualkan kepada Sdr. TARMIZI (alm) dan oleh Sdr. TARMIZI tanah tersebut diberikan kepada paman kandung Sdr. TARMIZI (alm) yang bernama ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK dan LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK serta adik sepupu Sdr. TARMIZI yang bernama MARZUKI;

Akan tetapi ternyata saksi NINA KURNIASIH menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjual atau menghibahkan tanah miliknya yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Way Kanan baik seluas 20 hektar atau 16 hektar kepada Terdakwa ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK dan Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MEDAN Bin ISHAK serta MARZUKI (DPO) atau kepada pihak lain;

- Selanjutnya atas keterangan dari para Terdakwa tersebut kemudian sekira bulan Juni 2008 YA'KUB menawarkan tanah tersebut kepada saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD dengan harga per hektarnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan YA'KUB meyakinkan saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa atau permasalahan dengan orang lain dan jika nanti pada kemudian hari tanah yang akan dijual tersebut ada sengketa atau permasalahan dengan orang atau pihak lain maka YA'KUB bersedia untuk bertanggung jawab, lalu saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD

Hal.5 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat untuk membeli tanah tersebut dan saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD meminta kepada YA'KUB agar dibuatkan Akte Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut;

- Kemudian pada tanggal 01 September 2008, YA'KUB datang menemui saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD dengan membawa Akte Jual Beli (AJB) tanah yang akan dijual tersebut, masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Akte Jual Beli Nomor: 594.4/161/AJB/PR/2008, dari Sdr. ZABIDI (penjual) kepada Hi. MAHRUM SITI (pembeli) / istri saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD;
 - 2) Akte Jual Beli Nomor: 594.4/162/AJB/PR/2008, dari Sdr. LUKMAN (penjual) kepada ILHAM PAJARI (pembeli) / anak saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD;
 - 3) Akte Jual Beli Nomor: 594.4/163/AJB/PR/2008, dari Sdr. MARZUKI (penjual) kepada saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD;
- Dan pada hari itu juga saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas tanah seluas 21 hektar kemudian uang tersebut dibagikan oleh YA'KUB kepada Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) karena Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MEDAN Bin ISHAK telah berhutang kepada YA'KUB sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh YA'KUB kepada Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- Lalu sekitar satu bulan dari pembayaran tanah tersebut, saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD mulai menggarapnya dengan mendatangkan alat berat berupa dozer yang akan membersihkan tumbuhan liar yang berada di tanah tersebut dikarenakan saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD bermaksud akan menanam singkong kemudian saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD memerintahkan karyawannya yaitu saksi Tarmizi dan saksi HUSIN untuk bekerja dan mengawasi di lapangan akan tetapi setelah tanah tersebut digarap seluas 16 hektar ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik mereka dan tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD menderita kerugian setidaknya $\pm$ Rp 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.6 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 24 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. ZABIDI Glr RAJA RATU Bin ISHAK dan Terdakwa II. LUKMAN Glr RAJA MEDAN Bin ISHAK, bersalah “secara bersama-sama atau bersekutu, telah menyuruh melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran tanggal 01 September 2008 senilai Rp 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Hi. Tuan Pesirah;
 - AJB No.594.4/161/AJB/PR/2008, AJB No.594.4/162/ AJB/PR/2008, AJB No.594.4/163/AJB/PR/2008, dikembalikan kepada saksi Hi. Tuan Pesirah;
 - Surat Kuasa antara Nina Kurniasih Glr Mahkota dengan Zabidi (yang telah ditandatangani oleh Zabidi), Copy Surat Pernyataan Muner tanggal 01 Desember 1991, Copy Surat Pernyataan Muner tanggal 01 Desember 1991 (telah ada ketikan baru batas tanah) dan Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No: 012/SKT/KP-TR/2005, SKT No. 005/SKT/KP-TR/2005, SKT No. 013/SKT/KP-TR/2005, SKT No. 023/SKT/KP-TR/2005, SKT No. 026/SKT/KP-TR/2005, SKT No. 014/SKT/KP-TR/2005, SKT No. 015/SKT/KP-TR/2005, SKT No. 017/SKT/KP-TR/2005, dikembalikan kepada saksi Nina Kurniasih;
 - 1 (satu) lembar copy surat keterangan hak waris keturunan Ishak Glr H. Hakki (alm) dikembalikan kepada Terdakwa ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK;

Hal.7 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.418/Pid.B/2011/PN.KB tanggal 6 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I. ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK dan Terdakwa II. LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi bukan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I. ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK dan Terdakwa II. LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa I. ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK dan Terdakwa II. LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kwitansi pembayaran di Kotabumi tertanggal 01 September 2008 senilai Rp 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Akta Jual Beli (AJB) No.594.4/161/AJB/PR/2008, Akta Jual Beli (AJB) No.594.4/162/AJB/PR/2008, Akta Jual Beli (AJB) No.594.4/163/AJB/PR/2008;
 - Surat Kuasa (antara NINA KURNIASIH Glr MAHKOTA dengan ZABIDI) yang telah ditandatangani oleh ZABIDI dan LUKMAN;-
 - Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. MUNER tanggal 1 Desember 1991;
 - Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. MUNER tanggal 1 Desember 1991 (telah ada ketikan baru batas tanah);
 - Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No: 012/SKT/KP-TR/2005, Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No: 005/SKT/KP-TR/2005, Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No: 013/SKT/KP-TR/2005, Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No: 023/SKT/KP-TR/2005, Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No: 026/SKT/KP-TR/2005, Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No: 014/SKT/KP-TR/2005, Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No: 015/SKT/KP-TR/2005, 017/SKT/KP-TR/2005;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:13/Pid.Kasasi/2012/PN.KB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2012 Jaksa/Penuntut

Hal.8 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 01 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 01 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni :

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 418 / Pid.B / 2012 / PN.KB. hari Kamis tanggal 06 September 2012 telah secara tegas menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi (termasuk juga pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pema'af), namun kemudian Majelis Hakim menambahkan uraian analisa yuridis yang kemudian mengkonstruksikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah perdata bukan pidana, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara dimaksud adalah kepunyaan para Terdakwa sendiri (berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat yang diajukan oleh pihak Terdakwa) sehingga dalam amar putusannya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging).

Hal ini bertentangan dengan peraturan hukum sebagai berikut :

- a. Salah satu unsur pasal 378 KUHP adalah : " dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain"

Sebelumnya Majelis Hakim dalam analisa/pertimbangan yuridis putusannya telah secara tegas (eksplisit) menyatakan bahwa seluruh

Hal.9 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dakwaan kesatu yaitu pasal 378 KUHP telah terbukti, sehingga logika berfikir yuridis yang terkandung dalam putusan ini menunjukkan bahwa dalam sepanjang mengenai pembuktian pasal dakwaan ke-1 yaitu Pasal 378 KUHP Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sebenarnya telah sejak awal mengetahui dan meyakini/membenarkan bahwa saksi korban (Hi. TUAN PASIRAH bin A. SOMAD) sebagai pihak yang dirugikan atas obyek perkara pidana dimaksud (tanah).

Oleh karena itu jelas bahwa kaidah yuridis putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 418/Pid.B/2012/PN.KB tanggal 06 September 2012 saling bertentangan satu sama lain.

Selain itu, meskipun dalam hal ini para Terdakwa mengaku mempunyai atau turut serta mempunyai tanah tersebut (obyek perkara) maka tidak seharusnya atau tidak sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara pidana a quo memberikan analisa yuridis yang secara spesifik membenarkan bahwa obyek perkara pidana a quo (tanah dimaksud) adalah milik para Terdakwa (putusan halaman 48, halaman 49, halaman 51), karena hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 354 K/Pid/1997 yang memberikan kaidah bahwa : Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata. Padahal masih dalam putusan yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi juga tidak menguraikan uraian pembuktian unsur Pasal 378 KUHP. Hal ini semakin menambah kabur dan kontradiksinya konstruksi yuridis yang dibangun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusan Nomor : 418/Pid.B/2012/PN.KB tanggal 06 September 2012.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 418/Pid.B/2012/PN.KB bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur : "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada"

Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur : "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah

Hal.10 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012



menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" .

Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 418 / Pid.B / 2012 /PN.KB. hari Kamis tanggal 06 September 2011 tidak secara tegas menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi (termasuk juga pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pema'af), namun kemudian Majelis Hakim menambahkan uraian analisa yuridis yang kemudian mengkonstruksikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah perdata bukan pidana, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek perkara dimaksud adalah kepunyaan Terdakwa sendiri (berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat yang diajukan oleh pihak Terdakwa) sehingga dalam amar putusannya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging) Oleh karena itu apabila mengacu kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 serta analisa pembuktian unsur Pasal 378 KUHP yang sebelumnya perbuatan para Terdakwa dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim perkara a quo, dan dalam putusan dimaksud juga tidak membuktikan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka seharusnya putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 418/Pid.B/2012/PN.KB. tanggal 06 September 2012 adalah bersifat pemidanaan.

2. Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Dalam mengadili setiap perkara pidana, setiap Hakim/Majelis Hakim wajib melaksanakan tata-cara sebagaimana diatur menurut ketentuan Undang-Undang antara lain:

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur : "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi melalui putusannya Nomor : 418/Pid.B/2012/PN.KB tanggal 06 September 2012 tampak kurang hati-hati, kurang cermat dan kurang menggali kebenaran materiil dalam menilai kelayakan alat bukti surat yang disodorkan oleh pihak Terdakwa padahal alat bukti yang diajukan Terdakwa sudah mengandung kontradiksi / pertentangan satu sama lain (baik

Hal.11 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun kontradiksi juga dengan keterangan Terdakwa sendiri) sehingga selanjutnya analisa yuridis putusan Majelis Pengadilan Negeri Kotabumi juga mengandung hal-hal yang saling bertentangan satu sama lain.

Kurang hati-hati, kurang cermat dan kurang menggali kebenaran materiil dimaksud dapat diketahui pada bagian putusan Nomor : 418 / Pid.B / 2012 / PN.KB tanggal 06 September 2012 sebagai berikut :

Uraian putusan halaman 52 paragraf ketiga, yang berbunyi : "Menimbang bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh saksi NINA KURNIASIH berupa Surat Keterangan Tanah sebanyak 8 (delapan) buah yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keterangan Tanah tersebut ditanda tangani oleh Kepala Kampung Tanjung Ratu dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Pakuan Ratu yang ternyata adalah orang yang sama yaitu SANG RATU, S.Sos hal mana tidaklah mungkin seorang dalam waktu bersamaan menjabat 2 (dua) keadaan yang berbeda dst". Yang mana ternyata alat bukti surat-surat yang diajukan oleh saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata selain Hakim sama sekali tidak berusaha menggali lebih jauh kebenaran materiilnya juga Hakim tidak mengetahui secara pasti pada saat itu apakah yang terjadi dengan daerah dimana obyek perkara ini yaitu tanah tersebut mengapa ada 2 (dua) jabatan dengan 1 (satu) orang sebagai pemimpinnya (sebagai Kepala Kampung dan Camat).

Bahwa Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim telah melakukan kesalahan di mana Hakim telah keliru dalam menafsirkan perkara ini adalah perkara perdata sehingga pertimbangannya melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum (Onslaag) .

Kami berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan suatu perbuatan pidana yaitu dengan sengaja dan aktif secara bersama-sama, yang melakukan atau turut serta melakukan, menggerakkan saksi Hi. M. TUAN PASIRAH Bin A.SOMAD untuk mau membeli tanah yang merupakan milik dari saksi NINA KURNIASIH yang diakui oleh para Terdakwa adalah milik mereka yang berasal dari turun temurun, perihal Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK yang memiliki hutang dengan Sdr. YA'KUB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.40.000.000,-

Hal.12 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) Terdakwa tidak bisa membayar sehingga Terdakwa LUKMAN bersama dengan Terdakwa ZABIDI dan MARZUKI (DPO) sepakat menjual tanah yang sudah secara jelas adalah milik dari saksi NINA KURNIASIH untuk mendapatkan keuntungan dengan menyuruh Sdr. YA'KUB menjualkan tanah tersebut kepada saksi Hi.M.TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD sebagai perantara jual belinya. Pada saat perkara tersebut dilaporkan oleh saksi Hi. M. TUAN PASIRAH kepada pihak Kepolisian Terdakwa ZABIDI Gelar RAJA RATU Bin ISHAK, Terdakwa LUKMAN Gelar RAJA MIDAN Bin ISHAK langsung berusaha menghubungi saksi NINA KURNIASIH dengan maksud agar tanah milik saksi yang telah dijual oleh para Terdakwa untuk di iklaskan saja akan tetapi saksi NINA KURNIASIH tidak bersedia.

Bahwa di dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal tidak melaksanakan atau melaksanakannya tidak sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman RI.

Dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 1999 tersebut antara lain dinyatakan "Hakim harus mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Dengan demikian, seharusnya Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Putusan Hakim tersebut diatas, yang melepaskan para Terdakwa dari tuntutan pada tindak pidana "Bersama-sama atau turut serta melakukan penipuan" menurut Undang-Undang merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, jelas putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.418/ Pid.B/2011/ PN.KB tanggal 6 September 2012 yang melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle Rechtsvervolging*) adalah merupakan

Hal.13 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan benar dalam mengadili perkara a quo sesuai ketentuan yang berlaku serta telah mempertimbangkan perkara tersebut sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa benar terbukti para Terdakwa dan MARZUKI menjual tanah seluas 21 Hektar yang terletak di Kampung Tanjung Ratu, Kabupaten Lampung Way Kanan, memerintahkan kepada YA'KUB untuk menjual tanah tersebut seharga Rp 4.000.000,- per hektar oleh YA'KUB tanah tersebut dijual kepada Hi.M.TUAN PASIRAH Bin A. SOMAD dengan harga per hektarnya sebesar Rp 7.000.000,- dan telah dibuatkan Akta Jual Beli 3 (tiga) buah dan telah menerima uang dari pembeli sebesar RP.136.500.000,- namun ketika digarap pembeli tampil orang lain mengakui tanah tersebut;

Bahwa oleh karena kepemilikan tanah itu diliputi nuansa keperdataan di mana asalnya menurut versi penjual dari Marzuki pemberian Nina Kurniasih sedang menurut adik sepupu Marzuki asal dari Munir dijual kepada Thamrin dan oleh Thamrin diberikan kepada paman kandung yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 oleh Dr. H. M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni,S.H.,M.H. dan Dr.Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal.14 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M.Ikhsan Fathoni,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.

t.t.d./

Dr.Sofyan Sitompul, S.H.,M.H

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. H. M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal.15 Dari 15 Hal.Put.No.2299 K/Pid/2012